

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 8

КЪМ ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ПОДЗЕМНИ ПРИРОДНИ БОГАТСТВА – МЕДНО-ПОРФИРНИ ЗЛАТОСЪДЪРЖАЩИ РУДИ, ЧРЕЗ ДОБИВ ОТ НАХОДИЩЕ „ЕЛАЦИТЕ“ – СОФИЙСКА ОБЛАСТ, СКЛЮЧЕН НА 15 НОЕМВРИ 1999 Г. МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И МИНИСТЪР НА ПРОМИШЛЕННОСТТА И „ЕЛАЦИТЕ - МЕД“ ЕАД, С. МИРКОВО, СОФИЙСКА ОБЛАСТ, ИЗМЕНЕН И ДОПЪЛНЕН С ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1 ОТ 27 АПРИЛ 2004 Г., ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2 ОТ 2 ОКТОМВРИ 2006 Г., ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 3 ОТ 5 ЮНИ 2007 Г., ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 4 ОТ 26 МАРТ 2009 Г., ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 5 ОТ 24 АВГУСТ 2010 Г., ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 6 ОТ 05 МАРТ 2013 Г. И ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 7 ОТ 17 ЮНИ 2015 Г.

Днес, 25 март 2025 г. в сградата на Министерството на енергетиката (МЕ) на основание Решение № 147 на Министерския съвет от 14 март 2025 г. и чл. 46 от договора за предоставяне на концесия за подземни природни богатства – медно-порфирни златосъдържащи руди, чрез добив от находище „Елаците“ – Софийска област, сключен на 15 ноември 1999 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от заместник-министър председателя и министър на промишлеността и „Елаците - мед“ ЕАД, с. Мирково, Софийска област, изменен и допълнен с допълнително споразумение № 1 от 27 април 2004 г., допълнително споразумение № 2 от 02 октомври 2006 г., допълнително споразумение № 3 от 05 юни 2007 г., допълнително споразумение № 4 от 26 март 2009 г., допълнително споразумение № 5 от 24 август 2010 г., допълнително споразумение № 6 от 05 март 2013 г. и допълнително споразумение № 7 от 17 юни 2015 г. („Договора“), между страните:

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, представляван от министъра на енергетиката Жечо Станков, наричан за краткост **„Концедент“**

и

„ЕЛАЦИТЕ - МЕД“ АД, със седалище и адрес на управление с. Мирково, п.к. 2086, Софийска област, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 122016037, представлявано от Драгомир Драганов – изпълнителен директор, наричан за краткост **„Концесионер“**, се сключи настоящото допълнително споразумение за следното:

Чл. 1. /1/ Срокът на предоставената концесия за подземни богатства – медно-порфирни златосъдържащи руди, чрез добив от находище „Елаците“, Софийска област и предоставената концесионна площ се изменят в съответствие с Решение № 147 на Министерския съвет от 14 март 2025 г.

/2/ Срокът на концесията се удължава с 10 (десет) години, считано от 13 август 2031 г., при условията на договора и на Решение № 147 на Министерския съвет от 14 март 2025 г.

Чл. 2. /1/ Концесионерът се задължава в срок до 8 (осем) месеца от датата на влизане в сила на решение по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), с което се одобрява осъществяването на инвестиционното предложение или на решение, с което е преценено да не се извършва ОВОС, постановено по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), съответно от датата на допускане на предварително изпълнение на такова решение, да разработи и представи в МЕ:

1. изменение на цялостния работен проект за добив и първична преработка (ЦРП) на подземни богатства от находището, съобразно изменението на концесионната площ и на срока на договора. Проектът трябва да е разработен в съответствие с чл. 83 от Закона за подземни богатства (ЗПБ) и с мерките и условията на решение по ОВОС, с което се одобрява осъществяването на инвестиционното предложение или на решението, с което е преценено да не се извършва ОВОС, постановено по реда на глава шеста от ЗООС и чл. 31 от ЗБР – влязло в сила или с допуснато предварително изпълнение. Неразделна част от ЦРП трябва да бъде теренно - ситуационен план на концесионната площ с нанесени в подходящ мащаб прилежащите на път II-37 пътни съоръжения и отстоянията им спрямо нея, както и проект за пробивно-взривни работи (ПВР);

2. изменение на цялостния работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, съобразно изменението на концесионната площ и на срока на договора, представляващ неразделна част от проекта по т. 1. Проектът трябва да бъде разработен в съответствие с чл. 84, ал. 2 от ЗПБ и задължително да съдържа информация за размера на необходимите средства по конкретните мероприятия. Концесионерът извършва ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи за своя сметка при условия и в срокове, определени в съгласувания проект.

/2/ Изпълнението на планираните дейности по проектите по ал. 1 започва след:

1. съгласуване на проектите по ал. 1 с Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) и въз основа на разрешение, издадено по реда на чл. 26 от Закона за пътищата. Концесионерът уведомява Областно пътно управление - София (с копие до АПИ - ЦА) за започване на дейностите по проектите с оглед осъществяване на контрол по компетентност;

2. съгласуване от министъра на енергетиката на проектите по ал. 1. Съгласувателното становище на министъра на енергетиката е в съответствие с условията на решение по ОВОС, с което се одобрява осъществяването на инвестиционното предложение или на решение, с което е преценено да не се извършва ОВОС, постановено по реда на глава шеста от ЗООС и чл. 31 от ЗБР, което е влязло в сила, или на което е допуснато предварително изпълнение, както и със съгласувателното становище на АПИ по т. 1.

/3/ След съгласуването на проектите по ал. 1 от министъра на енергетиката, същите стават неразделна част от концесионния договор.

/4/ При пълно неизпълнение или забавено изпълнение на някое от задълженията по ал. 1, т. 1 или т. 2 концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойката по чл. 24, ал. 1 от договора за всяко едно задължение.

Чл. 3. /1/ Концесионерът уведомява компетентния орган по околна среда за инвестиционното предложение за добив и първична преработка, съобразно изменението на концесионната площ и на срока, с оглед определяне на необходимата процедура по реда на глава шеста от ЗООС.

/2/ При възникнала необходимост от последващи изменения и/или допълнения на проектите по чл. 2, ал. 1, концесионерът уведомява компетентния орган по околна среда за уточняване на необходимостта от провеждане на процедури по реда на нормативната уредба по околна среда преди съгласуването на измененията и/или допълненията. Становището на компетентния орган по околна среда относно внесените изменения в инвестиционното предложение е задължителна предпоставка за съгласуване на измененията и/или допълненията на цялостния работен проект за добив и първична преработка.

Чл. 4. В случай на увеличаване на предвидените средства по проекта по чл. 2, ал. 1, т. 2 в резултат на неговата актуализация, се прилага клаузата на чл. 21а, ал. 4 от Договора.

Чл. 5. Член 1 от договора се изменя така:

1. В ал. 1 думите „индивидуализирано с координатите на точките с номера от 1 до 36 /Приложение № 2 към договора/ в координатна система „1970 г.“, с площ 1120 дка“ се заличават.

2. Алинея 3 се изменя така:

/3/ Определя се концесионна площ 21 821.8 дка, която включва два контура, индивидуализирани с координатите на точки, съответно за контур Рудодобивен комплекс - от № 1 до № 160 и за контур Обогатителен комплекс – от № 161 до № 395 в координатна система БГС 2005, тип на координатите: кадастрални, съгласно Приложение № 2 и Приложение № 3 към договора. В тези граници концесионната площ включва:

1. находище „Елаците“, с площ 821.6 дка, съгласно Акт за изключителна държавна собственост № 1683/18.09.2019 г. – Приложение № 1, индивидуализирана с координатите на точки от № 1 до № 193 в координатна система БГС 2005, тип на координатите: кадастрални, съгласно схема и координатен регистър – Приложение № 2 и Приложение № 3;

2. площите, необходими за осъществяване на дейностите по концесията, извън добива.

Чл. 6. Член 2, ал. 1 от договора се изменя така:

„/1/ Всички дейности по предоставената концесия да се извършват съгласно изискванията на Закона за подземните богатства и изискванията на действащото законодателство по опазването на земните недра, околната среда, водите, човешкото здраве, защитените със закон територии и обекти, правата върху горските територии и земеделските земи, културните ценности, националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред, пътищата и пътната инфраструктура от републиканската пътна мрежа, включително да не се нарушават права по издадените по Закона за водите разрешителни за водовземане и ползване на водни обекти.“

Чл. 7. Член 7 се допълва, като се създава точка 7а със следното съдържание:

„7а. да съобразява дейността си с изискванията на Наредба № РД-02-20-1 от 05.03.2020 г. за условията и реда за определяне на размерите и разположението на сервитутните ивици и на специалния режим за упражняване на сервитутите на водоснабдителните и канализационните проводи (мрежи) и съоръжения извън населените места, както и с данните за местоположението на съществуващата водоснабдителна инфраструктура, съгласно Таблица с координати на съществуващата водоснабдителна инфраструктура в границите на находището - Приложение № 7.

Чл. 8. Член 8 от договора се изменя и допълва така:

1. Алинея 1 се изменя така:

а) точки 3-5 се изменят така:

„3. право на ползване върху минните отпадъци от добива и първичната преработка на подземните богатства за срока на концесията;

4. да извършва за своя сметка всички необходими дейности, свързани с добива, включително допроучване в границите на находището, складиране, преработка, транспорт и продажба на подземните богатства по чл. 1, ал. 1; както и да извършва разкривни дейности извън контура на находището в границите на предоставената концесионна площ с цел добив на подземни богатства от находището в дълбочина;

5. с допълнително споразумение към концесионния договор да получи право да допроучи и за срока на концесията да добива полезни изкопаеми от минните отпадъци, получени в резултат на дейностите по концесията; с допълнителното

споразумение се определят размерът, условията и редът за внасяне на концесионното плащане, дължимо за допълнително добиваните полезни изкопаеми;”

б) в т. 8 думите „техническият проект за експлоатация на находището” се заменят с „цялостният работен проект за добив и първична преработка”.

2. Алинея 2 се изменя и допълва така:

а) точка 8 се допълва с ново изречение със следното съдържание:

„да представя отчети за дължимото концесионно плащане за съответното шестмесечие, отчетът се предоставя до 15 дни след изтичане на отчетния период и се изготвя съгласно приложения образец – отчет за дължимото концесионно плащане (Приложение № 6)”;

б) в т. 12 думите „техническият проект за експлоатация на находището” се заменят с „цялостният работен проект за добив и първична преработка”;

в) в т. 13 думите „годишните инженерни проекти за добив и преработка и проектите за рекултивация на нарушените терени в законно установените срокове” се заменят с „годишни работни проекти за добив и първична преработка и годишни работни проекти за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и за рекултивация на засегнатите земи”;

г) в т. 17 думите „социалната програма и годишната работна програма за осъществяване на свързаните с концесията дейности” се заменят с „годишният работен проект за добив и първична преработка”;

д) точка 22 се изменя така:

„22. да разработва и представя за съгласуване на министъра на енергетиката, а при необходимост и на други компетентни държавни органи годишен работен проект за добив и първична преработка и годишен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи за всяка година от срока на концесията; срокът за представяне е до 15 ноември на годината, предхождаща годината, за която се отнася проектът; след съгласуване с министъра на енергетиката, всеки годишен работен проект става неразделна част от концесионния договор;”

е) в точка 27, изречение последно думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма” се заменят с „министъра на енергетиката” и след думите „на всеки 5 (пет) години от срока на концесията” се добавят и „и при необходимост”;

ж) създават се точки 28-29 със следното съдържание:

„28. да спазва ограниченията и изискванията на чл. 26 от Закона за пътищата за допустимите дейности в обхвата на пътищата, пътните съоръжения и обслужващите зони, както и да не нанася повреди и да не допуска унищожаване на пътищата, пътните съоръжения и принадлежностите на пътя;

29. при установено нарушение в ширините на обслужващите зони по чл. 7, ал. 2 и ал. 3 от Закона за пътищата и при неспазени изисквания по чл. 26 от Закона за пътищата, концесионерът извършва рекултивация на нарушените терени."

Чл. 9. В чл. 9, ал. 1, т. 6 думите „техническия проект за експлоатация на находището" се заменят с „цялостния работен проект за добив и първична преработка".

Чл. 10. Член 10 от договора се изменя така:

„Чл. 10. /1/ Концесионерът се задължава да извърши инвестиции, определени като размер в съгласуваните цялостен и годишни работни проекти за добив и първична преработка.

/2/ Концесионерът отчита ежегодно извършените през предходната календарна година инвестиции в срок до 31 (тридесет и първи) януари на следващата година

/3/ Със стойността на извършените инвестиции по ал. 1 не се намалява дължимото концесионно плащане."

Чл. 11. Член 12 от договора се изменя и допълва така:

1. Аления 1 се изменя така:

„/1/ При предсрочно прекратяване на концесията, концесионерът има право на обезщетение за направените в съответствие с концесионния договор подобрения в размер на сумата на невъзстановените разходи на концесионера."

2. Създава се алинея 3 със следното съдържание:

/3/ При прекратяване на договора поради изчерпване на запасите и ресурсите в находището, на концесионера не се дължи обезщетение за направените подобрения. В този случай концесионерът предприема действия по изпълнение на проекта по чл. 8, ал. 2, т. 27 от договора."

Чл. 12. Член 18 от Договора се изменя и допълва така:

1. Алинея 3 се изменя така:

„/3/ Размерът на годишното парично концесионно плащане за единица добито подземно богатство се изчислява като процент от стойността на добитите подземни богатства, в съответствие с чл. 1 на Приложение № 3 към чл. 10 от Наредбата за принципите и методиката за определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства по реда на ЗПБ, приета с Постановление № 127 на Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 59 от 1999 г., изм. и доп., бр. 46 от 2007 г.). Стойността на добитите подземни богатства се определя като произведение от съдържащият се в добитите подземни богатства метал (мед, злато и сребро) и средноаритметичната му цена съгласно обявените цени на Лондонска метална борса (по курс "продава") за съответния период на плащане. Минималният процентен размер на концесионното плащане е 1,5 на сто от стойността на металите (мед, злато и сребро) в добитите медно-порфирни златосъдържащи руди при рентабилност на нетните приходи от продажби за предходния период до 10 на сто, включително и при

отрицателни стойности, а максималният процентен размер е 4 на сто от стойността на металите (мед, злато и сребро) в добитите медно-порфирни златосъдържащи руди при 50 на сто или по-висока рентабилност на нетните приходи от продажби. При рентабилност от 10 на сто до 50 на сто, размерът се увеличава с 0,0625 на сто на всеки процент увеличение на рентабилността.

2. Алинея 4 се изменя така:

„/4/ Концесионерът се задължава да плати минимално годишно концесионно плащане при неизпълнение на задължителната минимална производствена програма съгласно Приложение № 4 в размер и начин на определяне, посочени в ал. 5.“

3. Алинея 5 се изменя така:

„/5/ Минималното годишно парично концесионно плащане се формира като сума от 1,5 на сто от стойността на металите (мед, злато и сребро) в добитите медно-порфирни златосъдържащи руди, изчислено при условията на ал. 3 и 1,5 на сто от стойността на недобитите количества метали (мед, злато и сребро) в рудата до 10 000 000 тона, със средно съдържание на медта в рудата – 0,265 %, със средно съдържание на златото в рудата – 0,119 гр./тон и със средно съдържание на среброто в рудата – 0,72 гр./тон, изчислена при условията на ал. 3, изречение първо.“

4. В ал. 6 думите „/Приложение № 3/“ се заменят с „Приложение № 4“.

5. Алинея 7 се изменя така:

„/7/ При извличане и продажба на метали, които не се търгуват на Лондонска метална борса, стойността на добитите подземни богатства се определя като произведение от количеството добито подземно богатство и среднопретеглената му продажна цена за съответния период, съгласно чл. 1, т. 8 от Приложение №3 към чл.10 на Наредбата за принципите и методиката за определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства по реда на Закона за подземните богатства, приета с ПМС № 127/ 21.06.1999г., изменена и допълнена с ПМС № 128/04.06.2007г. Минималният процентен размер на концесионното плащане е 1.5 на сто от стойността на добитите подземни богатства при рентабилност на нетните приходи от продажби до 10 на сто, включително и при отрицателни стойности, а максималният процентен размер е 4 на сто от стойността на добитите подземни богатства при 50 на сто или по-висока рентабилност на нетните приходи от продажби. При рентабилност от 10 на сто до 50 на сто, размерът се увеличава с 0,0625 на всеки процент увеличение на рентабилността.“

6. Алинея 9 се изменя така:

„/9/ Годишното парично концесионно възнаграждение се заплаща от концесионера на две вноски два пъти годишно, като срокът на плащане е 30-то число на месеца, следващ отчетния период; отчетните периоди се определят от 1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на концесията“;

7. Алинея 11 се изменя така:

„/11/ Министърът на енергетиката превежда на основание чл. 61, ал. 5 и ал. 6 от ЗПБ част от извършеното концесионно плащане в размер 50 (петдесет) на сто, без ДДС по бюджетите на общините по местонахождение на концесионната площ, съобразно пропорционалното им разпределение, което е както следва:

1. 42.9% на община Етрополе;
2. 2.6% на община Златица;
3. 28.7% на община Мирково;
4. 19.2% на община Чавдар;
5. 6.6% на община Челопеч.“

8. създават се ал. 12 и ал. 13 със следното съдържание:

„/12/ Размерът на концесионното плащане и минималният размер на концесионно плащане се променят с акт на министъра на енергетиката, считано от влизане в сила на изменения в нормативната уредба, уреждаща реда за тяхното определяне.

/13/ Концесионерът не дължи концесионно плащане за времето на реализиране на дейностите, предвидени в съгласуван проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, при условие, че не се извършва добив на подземни богатства. Концесионно плащане не се дължи от датата, на която е започнало реализирането на дейностите по съгласувания проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи. Датата на стартиране на дейностите се удостоверява с подписан между концесионера и представител/и на концедента протокол или с протокол за предаване на строителната площадка, съставен по реда на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството (обн., ДВ, бр. 72 от 2003 г.). Концесионерът уведомява министъра на енергетиката предварително в 14-дневен срок за предвидената дата на подписване на протокола по предходното изречение.“

Чл. 13. Член 19 от Договора се изменя така:

„Чл. 19. /1/ Концесионерът е длъжен да извършва дейностите по предоставената концесия съгласно изискванията на ЗПБ, свързани с опазването на земните недра чрез рационалното използване на подземните богатства и изискванията на действащото законодателство по опазване на околната среда, на повърхностните и подземни води, човешкото здраве, земеделските земи, горите и културните ценности.

/2/ При възникване на опасност за националната сигурност и отбраната на страната, за околната среда, за повърхностните и подземните води, за безопасността и здравето на населението, както и от разрушаване или увреждане на културни ценности, по причини независещи от концесионера, страните могат:

1. да се споразумеят за временно спиране действието на договора до отстраняване на горепосочените обстоятелства;

2. да променят условията на концесионния договор по взаимно съгласие;

3. да прекратят договора предсрочно по взаимно съгласие.

/3/ При непостигане на съгласие по предходната алинея концесионният договор може да бъде прекратен едностранно, като концедентът отправя до концесионера писмено предизвестие за прекратяване на договора в едномесечен срок и се задължава да даде на концесионера подходящ срок да напусне обекта.

/4/ При възникване на опасност по ал. 2 концесионерът е длъжен писмено да уведоми концедента за обстоятелството, незабавно след узнаването му. При неизпълнение на това задължение концесионерът дължи обезщетение на концедента за причинените вреди.

/5/ Концесията може да се прекрати с решение на Министерския съвет при условията на чл. 25 и в случай на неспазване от страна на концесионера на изискванията за опазване на земните недра чрез рационалното използване на подземните богатства, за опазване на околната среда и за рекултивация на нарушените терени, за опазване на човешкото здраве или за управление на минните отпадъци.

/6/ За наличието на обстоятелствата по ал. 2 и/или ал. 5 компетентните органи уведомяват Министерския съвет и министъра на енергетиката, заедно с мотивирано предложение за необходимостта от предприемане на действия за прекратяване на концесията.

/7/ В случаите на прекратяване на концесията при условията на ал. 3, на концесионера се дължи обезщетение за вредите, които са пряка и непосредствена последица от прекратяването.

/8/ Обезщетението по ал. 7 не се дължи, когато прекратяването се дължи на причини, за които отговаря концесионера.

Чл. 14. Член 20, ал. 4 от договора се изменя така:

„/4/ Срокът на концесията може да бъде удължаван при условията на действащата нормативната уредба.“

Чл. 15. Член 21а, ал. 6 се изменя така:

„/6/ В случаите на изтичане срока на концесията и при предсрочно прекратяване на концесионния договор, представените банкови гаранции се усвояват от концедента до размера на средствата, необходими за финансиране на предвидените в проекта по чл. 8, ал. 2, т. 27, но неизвършени от концесионера дейности.“

Чл. 16. Член 27 се изменя така:

„Чл. 27. /1/ Цялостният контрол по изпълнение на концесионния договор се осъществява от министъра на енергетиката.

/2/ Контролът по изпълнението на договора включва периодичен контрол на изпълнението на условията на концесията и на задълженията на концесионера по концесионния договор в съответствие с предвиденото в него.

/3/ Контролът се осъществява чрез:

1. длъжностни лица от Министерство на енергетиката;
2. назначена от министъра на енергетиката комисия за контрол по изпълнението на концесионните договори (комисия за контрол);
3. лица, на които са възложени контролни дейности по чл. 28, ал. 4."

Чл. 17. Член 28 се изменя така:

„Чл. 28. /1/ Длъжностните лица по чл. 27, ал. 3, т. 1 осъществяват периодичен контрол чрез:

1. проверка и анализ на документите за отчитане на резултатите от изпълнението на задълженията на концесионера, определени в концесионния договор;
2. планирани проверки на място, извършвани въз основа на предварително одобрен график;
3. извънредни проверки на място – при възникнала необходимост.

/2/ Въз основа на констатациите от извършения по предходната алинея контрол длъжностните лица изготвят доклад до комисията за контрол, в който се правят предложения за мерки за отстраняване на констатираните неизпълнения на концесионния договор, както и за сезиране на компетентните органи – при констатирано неизпълнение на нормативни изисквания.

/3/ Комисията за контрол разглежда внесените доклади по предходната алинея и приема решения, с които дава указания на длъжностните лица по чл. 27, ал. 3, т. 1 и/или прави предложения до министъра на енергетиката.

/4/ В изпълнение на своите функции, комисията за контрол има право да извършва проверки на място, както и да предлага на министъра на енергетиката възлагането на трети лица на изпълнението на определени експертни или технически дейности, свързани с контролната дейност. В проверките участва и представител на концесионера.

Чл. 18. Член 29 се изменя така:

„Чл. 29. /1/ Контролните органи и лица по чл. 27, ал. 3 са длъжни да:

1. установяват обективно фактите;
2. опазват служебната, производствената и търговската тайна, както и да не разгласяват данни от проверките преди тяхното приключване.

/2/ Длъжностните лица по чл. 27, ал. 3, т. 1 отразяват резултатите от проверките в констативни протоколи."

Чл. 19. Член 30 се изменя така:

„Чл. 30. /1/ Дейностите по ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи се изпълняват в съответствие със съгласувания от министъра на енергетиката цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и за рекултивация на засегнатите земи.

/2/ За времето на изпълнение на съгласуван проект за консервация на миннодобивния обект, концесионерът е длъжен да изпълнява предвидените в цялостния и годишните проекти за добив и първична преработка дейности по опазване на околната среда в района на обекта на концесия.

/3/ В едномесечен срок след приключване на дейностите по ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, концесионерът уведомява за това обстоятелство министъра на енергетиката като представя отчет за изпълнение на цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и за рекултивация на засегнатите земи.

/4/ Отчетът по предходната алинея се приема след представяне на доказателства от страна на концесионера, че съответните компетентни органи са приели извършените дейности по ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи.“

Чл. 20. Член 34 от Договора се изменя така:

„Чл. 34. При виновно неизпълнение на договора от концесионера, концедентът може да го прекрати предсрочно, като има право на обезщетение в размер на минималното концесионно възнаграждение за текущата година.“

Чл. 21. Чл. 35 от Договора се отменя.**Чл. 22. Член 40 от Договора се изменя така:**

„Чл. 40. Съобщенията се изпращат по пощата с обратна разписка, по факс или чрез електронната поща или чрез фактическото им внасяне в деловодството на Министерството на енергетиката. Датата на постъпване на съобщението при адресата се удостоверява с пощенското клеймо на приемната пощенска станция, с потвърждението за получаване по факс, с копие от електронния запис за полученото по електронен път съобщение или с поставяне от деловодител на Министерството на енергетиката на входящ номер върху съобщението.“

Чл. 23. Заличават се т. 4-6 от Допълнителните разпоредби.

Чл. 24. Приложенията към настоящото допълнително споразумение заменят приложенията към Договора, като стават неразделна част от него, и са, както следва:

1. Приложение № 1 - Акт за изключителна държавна собственост № 1683/18.09.2019 г.;

2. Приложение № 2 - Съвместна схема на концесионната площ и на находище „Елаците“ (контур „Рудодобивен комплекс“ и контур „Обогатителен комплекс“) и Специализирана карта на находището;

3. Приложение № 3 Координатен регистър на граничните точки на концесионната площ на находище „Елаците“ в координатна система БГС2005, тип на координатите: кадастрални;

4. Приложение № 4 – Минимална производствена програма за срока на удължаването (2031 г.-2041 г.);

5. Приложение № 5– Номенклатура на крайните продукти;

6. Приложение № 6 – Образец – отчет за дължимото концесионно плащане;

7. Приложение № 7 - Таблица с координати на съществуващата водоснабдителна инфраструктура в границите на находището.

Настоящото допълнително споразумение съдържа 12 (дванадесет) страници, изготви се в два еднообразни екземпляра – по един за концедента и за концесионера, неразделна част е от договора за предоставяне на концесия за подземни природни богатства – медно-порфирни златосъдържащи руди, чрез добив от находище „Елаците“ – Софийска област, сключен на 15 ноември 1999 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от заместник-министър председателя и министър на промишлеността и „Елаците - мед“ ЕАД, с. Мирково, Софийска област, изменен и допълнен с допълнително споразумение № 1 от 27 април 2004 г., допълнително споразумение № 2 от 02 октомври 2006 г., допълнително споразумение № 3 от 05 юни 2007 г., допълнително споразумение № 4 от 26 март 2009 г., допълнително споразумение № 5 от 24 август 2010 г., допълнително споразумение № 6 от 05 март 2013 г., допълнително споразумение № 7 от 17 юни 2015 г., и влиза в сила от датата на подписването му от страните, с изключение на клаузите на чл. 12, т. 1-4, които влизат в сила от първо число на месеца, следващ месеца, в който влезе в сила решение по ОВОС, с което се одобрява осъществяването на инвестиционното предложение или на решение, с което е преценено да не се извършва ОВОС, постановено по реда на глава шеста от ЗООС и чл. 31 от ЗБР, съответно в който бъде допуснато предварително изпълнение на такова решение.

ЗА КОНЦЕДЕНТА:

.....
ЖЕЧО СТАНКОВ
МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА



ЗА КОНЦЕСИОНЕРА:

.....
ДРАГОМИР ДРАГАНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



Приложение № 1 - Акт за изключителна държавна собственост №
1683/18.09.2019 г.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

УТВЪРЖДАВАМ:

МИНИСТЪР:

ПЕТЯ АВРАМОВА
(име и фамилия)

АКТ № 1683

ЗА ПОПРАВКА НА АКТ
ЗА ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ № 405/19.10.1998 г.
НА ОСНОВАНИЕ Чл.72, ал.2 от ЗДС

Регистър:2

Досие (РЗ) 1683

1. ДАТА НА СЪЗДАВАНЕ	18.09.2019 г.												
2. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ	Чл. 18, ал. 1 от Конституцията на Република България чл. 69 от Закона за държавната собственост чл. 3, ал. 1 от Закона за подземните богатства												
3. ВИД И ОПИСАНИЕ НА ИМОТА	НАХОДИЩЕ "ЕЛАЦИТЕ" ... Площта на находището в раздел 3 "Вид и описание на имота" се заличава. Вместо нея да се чете: Площ на находището в хоризонтална проекция - 821,6 дка.												
4. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА ИМОТА	Община Етрополе, Област Софийска												
5. ГРАНИЦИ НА ИМОТА	Координатите на точките в раздел 5 "Граници на имота" се заличават. Вместо тях да се четат: Координати на характерните точки на външния контур на утвърдените геоложки запаси (Кадастрална координатна система 2005): <table><tr><td>№ по ред</td><td>X (м)</td><td>Y (м)</td></tr><tr><td>1</td><td>4 736 535,8</td><td>379 546,5</td></tr><tr><td>2</td><td>4 736 557,5</td><td>379 560,1</td></tr><tr><td>3</td><td>4 736 573,2</td><td>379 588,5</td></tr></table>	№ по ред	X (м)	Y (м)	1	4 736 535,8	379 546,5	2	4 736 557,5	379 560,1	3	4 736 573,2	379 588,5
№ по ред	X (м)	Y (м)											
1	4 736 535,8	379 546,5											
2	4 736 557,5	379 560,1											
3	4 736 573,2	379 588,5											

Виж разд

6. ПРЕДОСТАВЕНИ ПРАВА ВЪРХУ ИМОТА:

(акт за предоставяне, срок, приобретатели)

7. АКТОСЪСТАВИТЕЛ (трите имена и длъжност)

Димитър Петков Петков - държавен експерт в дирекция "Държавна собственост"

(подпис)

8. ЗАБЕЛЕЖКИ

Документите, послужили за съставянето на акта са предоставени от Министерството на енергетиката с писмо с вх. № 90-05-855/07.08.2019 г.

Продължение от раздел 5:

№ по ред	X (м)	Y (м)	№ по ред	X (м)	Y (м)
4	4 736 581,6	379 608,6	31	4 736 749,4	380 103,4
5	4 736 597,1	379 638,6	32	4 736 744,7	380 111,0
6	4 736 614,5	379 667,2	33	4 736 737,1	380 122,8
7	4 736 623,5	379 684,6	34	4 736 732,6	380 132,3
8	4 736 637,5	379 706,2	35	4 736 717,9	380 164,3
9	4 736 647,1	379 725,7	36	4 736 706,6	380 188,1
10	4 736 664,1	379 758,1	37	4 736 693,4	380 216,7
11	4 736 678,6	379 784,7	38	4 736 680,6	380 245,8
12	4 736 681,8	379 803,5	39	4 736 685,5	380 245,6
13	4 736 692,3	379 820,3	40	4 736 690,8	380 245,0
14	4 736 702,8	379 837,0	41	4 736 696,1	380 245,9
15	4 736 713,4	379 858,2	42	4 736 696,3	380 246,6
16	4 736 726,7	379 881,8	43	4 736 694,2	380 248,9
17	4 736 734,6	379 894,5	44	4 736 683,1	380 255,9
18	4 736 741,7	379 909,6	45	4 736 671,9	380 262,8
19	4 736 750,3	379 928,6	46	4 736 666,5	380 274,4
20	4 736 756,7	379 944,0	47	4 736 655,9	380 293,9
21	4 736 760,5	379 949,1	48	4 736 649,3	380 305,9
22	4 736 770,1	379 964,2	49	4 736 635,2	380 329,1
23	4 736 766,5	379 977,0	50	4 736 629,4	380 339,6
24	4 736 768,2	379 990,5	51	4 736 619,0	380 353,4
25	4 736 766,6	379 999,0	52	4 736 610,1	380 364,0
26	4 736 762,1	380 020,6	53	4 736 601,0	380 362,4
27	4 736 759,1	380 043,6	54	4 736 621,3	380 389,9
28	4 736 757,3	380 060,4	55	4 736 639,1	380 415,5
29	4 736 754,5	380 077,9	56	4 736 657,0	380 439,5
30	4 736 752,2	380 093,6	57	4 736 670,1	380 437,0

Виж раздел 8 на лист 2



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

УТВЪРЖДАВАМ:

(подпис и печат)

МИНИСТЪР:

(име и фамилия)

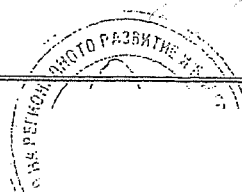
АКТ № 1683

ЗА ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ

Регистър:
Досие (РЗ)

ЛИСТ 2

1. ДАТА НА СЪЗДАВАНЕ	
2. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ	
3. ВИД И ОПИСАНИЕ НА ИМОТА	
4. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА ИМОТА	
5. ГРАНИЦИ НА ИМОТА	



6. ПРЕДОСТАВЕНИ ПРАВА ВЪРХУ ИМОТА:

(акт за предоставяне, срок, приобретатели)

7. АКТОСЪСТАВИТЕЛ (трите имена и длъжност)

8. ЗАБЕЛЕЖКИ

(подпис)

Продължение от раздел 8 на лист 1:

№ по ред	X (м)	Y (м)	№ по ред	X (м)	Y (м)
58	4 736 673,6	380 444,0	86	4 736 698,2	380 685,1
59	4 736 679,0	380 452,9	87	4 736 698,5	380 687,2
60	4 736 684,3	380 456,9	88	4 736 698,4	380 690,8
61	4 736 691,3	380 462,7	89	4 736 697,6	380 694,7
62	4 736 703,5	380 474,9	90	4 736 695,3	380 699,7
63	4 736 716,8	380 486,3	91	4 736 691,0	380 697,9
64	4 736 730,4	380 495,4	92	4 736 685,2	380 695,5
65	4 736 745,4	380 509,0	93	4 736 681,1	380 693,6
66	4 736 758,7	380 521,8	94	4 736 676,1	380 692,5
67	4 736 774,6	380 536,1	95	4 736 670,2	380 692,0
68	4 736 780,5	380 556,4	96	4 736 662,2	380 691,3
69	4 736 775,5	380 561,9	97	4 736 646,9	380 692,3
70	4 736 765,7	380 576,2	98	4 736 620,8	380 692,1
71	4 736 760,0	380 586,3	99	4 736 592,5	380 690,2
72	4 736 753,0	380 597,2	100	4 736 559,4	380 690,3
73	4 736 744,9	380 613,5	101	4 736 549,4	380 694,2
74	4 736 736,3	380 629,2	102	4 736 537,3	380 700,9
75	4 736 731,4	380 636,5	103	4 736 530,1	380 689,4
76	4 736 726,3	380 644,1	104	4 736 524,0	380 679,3
77	4 736 723,7	380 648,4	105	4 736 510,9	380 670,1
78	4 736 723,3	380 654,5	106	4 736 491,9	380 656,6
79	4 736 720,5	380 663,3	107	4 736 467,3	380 639,1
80	4 736 718,1	380 671,7	108	4 736 430,1	380 612,8
81	4 736 717,1	380 677,1	109	4 736 403,4	380 594,1
82	4 736 713,9	380 678,9	110	4 736 377,0	380 575,3
83	4 736 709,1	380 681,9	111	4 736 350,1	380 556,0
84	4 736 705,8	380 685,3	112	4 736 341,2	380 556,3
85	4 736 702,2	380 685,5	113	4 736 338,6	380 547,9

Виж раздел 8 на лист 3:



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

УТВЪРЖДАВАМ:

(подпис и печат)

МИНИСТЪР:

(име и фамилия)

АКТ № 1683

ЗА ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ

Регистър:
Досие (РЗ)

ЛИСТ 3

1. ДАТА НА СЪЗДАВАНЕ	
2. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ	
3. ВИД И ОПИСАНИЕ НА ИМОТА	
4. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА ИМОТА	
5. ГРАНИЦИ НА ИМОТА	

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

6. ПРЕДОСТАВЕНИ ПРАВА ВЪРХУ ИМОТА:

(акт за предоставяне, срок, приобретатели)

7. АКТОСЪСТАВИТЕЛ (трите имена и длъжност)

(подпис)

8. ЗАБЕЛЕЖКИ

Продължение от раздел 8 на лист 2:

№ по ред	X (м)	Y (м)	№ по ред	X (м)	Y (м)
114	4 736 332,7	380 542,0	142	4 735 882,2	380 083,7
115	4 736 324,7	380 528,2	143	4 735 879,7	380 072,1
116	4 736 318,6	380 514,2	144	4 735 875,0	380 050,5
117	4 736 306,6	380 488,5	145	4 735 861,1	380 025,2
118	4 736 293,2	380 461,5	146	4 735 847,8	380 000,5
119	4 736 281,0	380 436,7	147	4 735 843,0	379 980,1
120	4 736 278,4	380 432,8	148	4 735 836,1	379 967,0
121	4 736 262,6	380 419,1	149	4 735 823,5	379 943,4
122	4 736 234,1	380 394,1	150	4 735 808,6	379 913,8
123	4 736 200,7	380 365,0	151	4 735 819,9	379 893,6
124	4 736 165,0	380 334,3	152	4 735 811,4	379 877,6
125	4 736 129,3	380 334,7	153	4 735 798,0	379 854,0
126	4 736 095,7	380 334,0	154	4 735 787,8	379 834,3
127	4 736 077,5	380 348,9	155	4 735 778,3	379 817,3
128	4 736 060,7	380 334,9	156	4 735 758,6	379 780,9
129	4 736 060,2	380 308,9	157	4 735 740,6	379 742,3
130	4 736 059,8	380 294,5	158	4 735 728,0	379 714,1
131	4 736 046,0	380 282,0	159	4 735 720,7	379 698,0
132	4 736 024,1	380 258,0	160	4 735 721,9	379 694,3
133	4 735 999,2	380 230,0	161	4 735 733,1	379 680,8
134	4 735 973,4	380 203,1	162	4 735 747,4	379 666,4
135	4 735 952,0	380 198,7	163	4 735 766,3	379 650,9
136	4 735 952,4	380 173,8	164	4 735 778,7	379 640,3
137	4 735 939,6	380 148,2	165	4 735 800,6	379 623,8
138	4 735 922,7	380 125,8	166	4 735 818,5	379 610,6
139	4 735 897,8	380 109,0	167	4 735 836,1	379 596,1
140	4 735 896,2	380 104,6	168	4 735 861,7	379 581,3
141	4 735 890,1	380 092,6	169	4 735 892,6	379 564,1

Виж раздел 8 на лист 4:



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

УТВЪРЖДАВАМ:

(подпис и печат)

МИНИСТЪР:

(име и фамилия)

АКТ № 1683

ЗА ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ

Регистър:
Досие (РЗ)

ЛИСТ 4

1. ДАТА НА СЪЗДАВАНЕ	
2. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ	
3. ВИД И ОПИСАНИЕ НА ИМОТА	
4. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА ИМОТА	
5. ГРАНИЦИ НА ИМОТА	

ВЕРНО С.

6. ПРЕДОСТАВЕНИ ПРАВА ВЪРХУ ИМОТА:

(акт за предоставяне, срок, приобретатели)

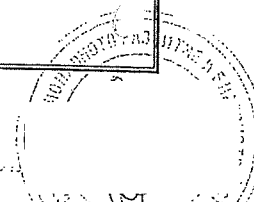
7. АКТОСЪСТАВИТЕЛ (трите имена и длъжност)

(подпис)

8. ЗАБЕЛЕЖКИ

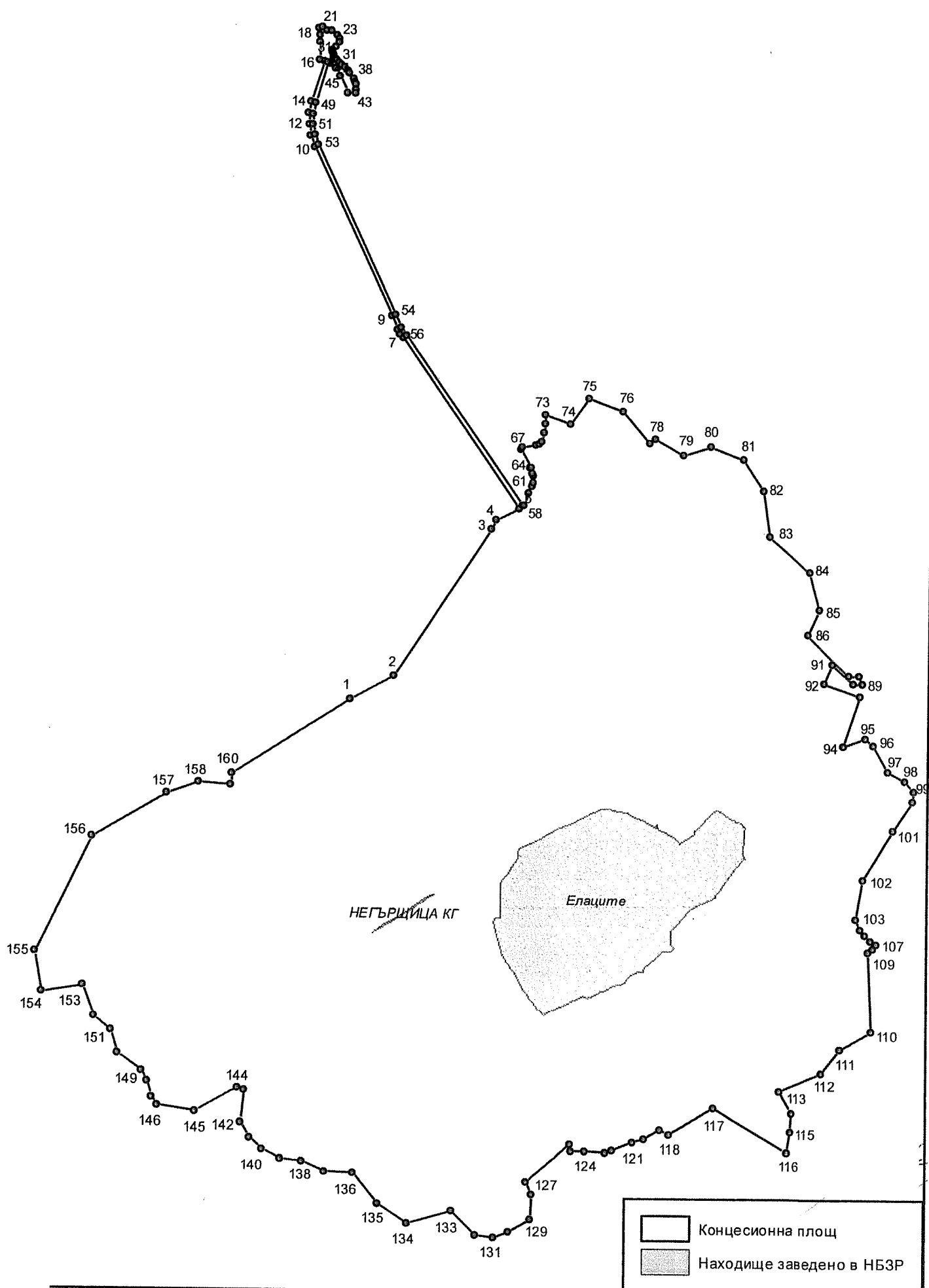
Продължение от раздел 8 на лист 3:

№ по ред	X (м)	Y (м)	№ по ред	X (м)	Y (м)
170	4 735 933,6	379 541,0	182	4 736 206,7	379 445,3
171	4 735 948,2	379 529,9	183	4 736 206,2	379 454,8
172	4 735 975,2	379 511,5	184	4 736 204,5	379 465,4
173	4 736 000,0	379 495,1	185	4 736 225,7	379 466,0
174	4 736 027,9	379 475,5	186	4 736 262,9	379 465,5
175	4 736 035,4	379 473,8	187	4 736 303,2	379 465,1
176	4 736 055,4	379 467,7	188	4 736 342,8	379 466,3
177	4 736 095,6	379 455,7	189	4 736 386,3	379 465,7
178	4 736 133,7	379 444,9	190	4 736 402,5	379 476,8
179	4 736 162,1	379 436,2	191	4 736 427,8	379 494,1
180	4 736 182,4	379 429,9	192	4 736 463,6	379 519,2
181	4 736 194,3	379 437,6	193	4 736 508,2	379 550,2

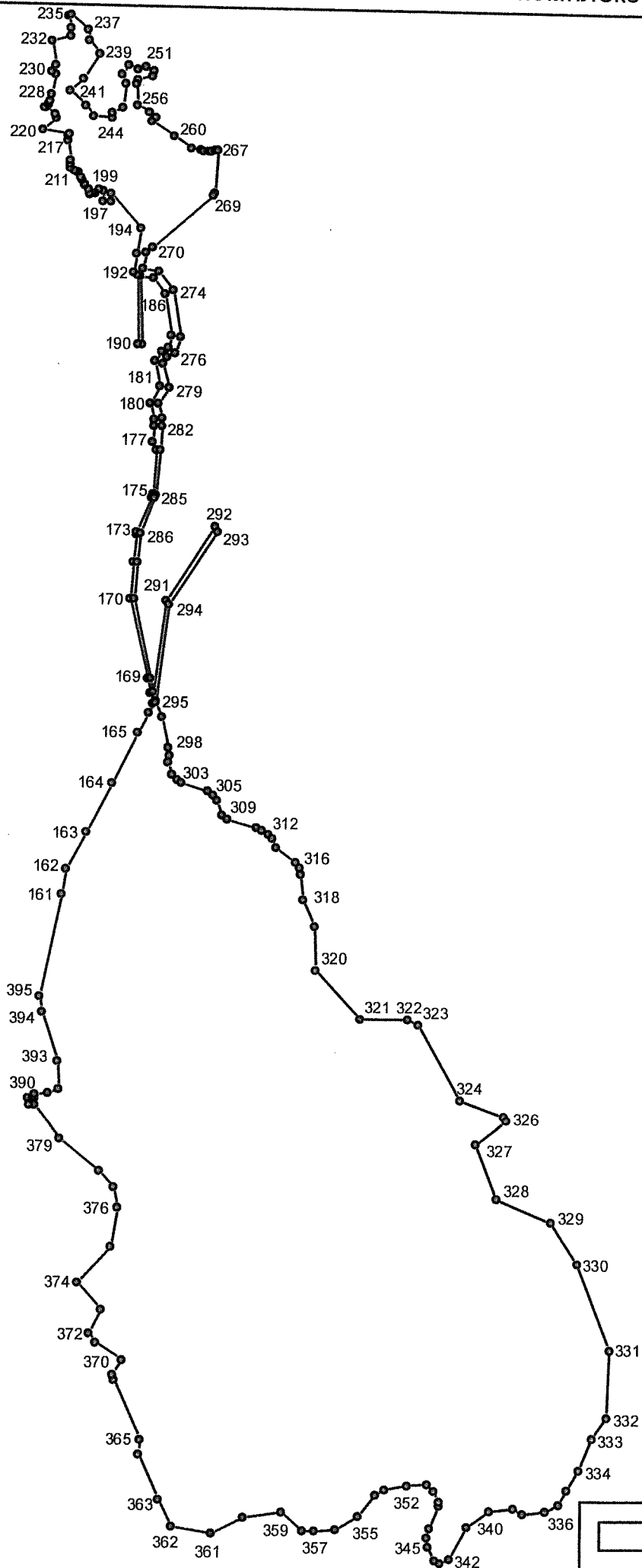


Приложение № 2 - Съвместна схема на концесионната площ и на находище „Елаците“ (контур „Рудодобивен комплекс“ и контур „Обогатителен комплекс“) и Специализирана карта на находището

N
▲



Схематична карта на концесионната площ
на находище "Елаците" - обогатителен комплекс



РЕГИСТЪР И СПЕЦИАЛИЗИРАНА КАРТА НА НАХОДИЩАТА НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА

НАХОДИЩЕ: **ЕЛАЦИТЕ**

УЧАСТЪК: **ЕЛАЦИТЕ 1551/1980 ЦМ СУЛФ.МЕДНИ РУДИ**

ОБЛАСТ: СОФИЯ

ОБЩИНА: ЕТРОПОЛЕ

ПЛОЩ В ХОР.ПРОЕКЦИЯ: 821.6 дка

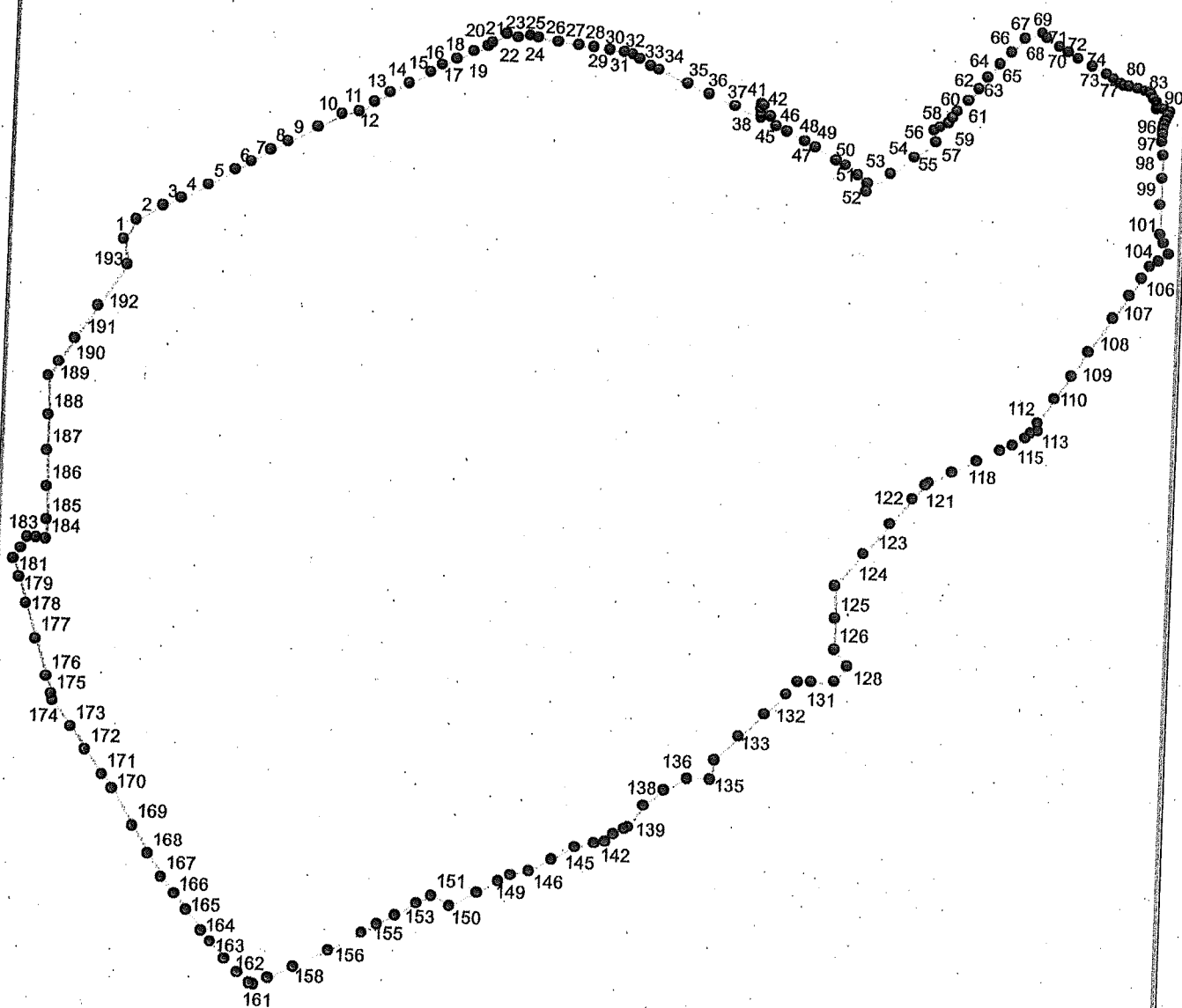
ГРУПА ПОДЗЕМНО БОГАТСТВО: метални полезни изкопаеми

СУРОВИНА НА ОТЧЕТ В НБЗР: медни руди

ПРОТОКОЛИ НА СЕК: НБ-93/1994, 1551/1980, 2005/1987 (за Mo, S), НБ-24/2010



М 1:7 000



Координатен регистър на характерните точки от контура на находище "ЕЛАЦИТЕ", участък "ЕЛАЦИТЕ 1551/1980
ЦМ СУЛФ.МЕДНИ РУДИ"

Кадастрална Координатна система 2005

№ по ред	X (м)	Y (м)	№ по ред	X (м)	Y (м)	№ по ред	X (м)	Y (м)
1	4736535.8	379546.5	43	4736694.2	380248.9	85	4736702.2	380685.5
2	4736557.5	379560.1	44	4736683.1	380255.9	86	4736698.2	380685.1
3	4736573.2	379588.5	45	4736671.9	380262.8	87	4736698.5	380687.2
4	4736581.6	379608.6	46	4736666.5	380274.4	88	4736698.4	380690.8
5	4736597.1	379638.6	47	4736655.9	380293.9	89	4736697.6	380694.7
6	4736614.5	379667.2	48	4736649.3	380305.9	90	4736695.3	380699.7
7	4736623.5	379684.6	49	4736635.2	380329.1	91	4736691.0	380697.9
8	4736637.5	379706.2	50	4736629.4	380339.6	92	4736685.2	380695.5
9	4736647.1	379725.7	51	4736619.0	380353.4	93	4736681.1	380693.6
10	4736664.1	379758.1	52	4736610.1	380364.0	94	4736676.1	380692.5
11	4736678.6	379784.7	53	4736601.0	380362.4	95	4736670.2	380692.0
12	4736681.8	379803.5	54	4736621.3	380389.9	96	4736662.2	380691.3
13	4736692.3	379820.3	55	4736639.1	380415.5	97	4736646.9	380692.3
14	4736702.8	379837.0	56	4736657.0	380439.5	98	4736620.8	380692.1
15	4736713.4	379858.2	57	4736670.1	380437.0	99	4736592.5	380690.2
16	4736726.7	379881.8	58	4736673.6	380444.0	100	4736559.4	380690.3
17	4736734.6	379894.5	59	4736679.0	380452.9	101	4736549.4	380694.2
18	4736741.7	379909.6	60	4736684.3	380456.9	102	4736537.3	380700.9
19	4736750.3	379928.6	61	4736691.3	380462.7	103	4736530.1	380689.4
20	4736756.7	379944.0	62	4736703.5	380474.9	104	4736524.0	380679.3
21	4736760.5	379949.1	63	4736716.8	380486.3	105	4736510.9	380670.1
22	4736770.1	379964.2	64	4736730.4	380495.4	106	4736491.9	380656.6
23	4736766.5	379977.0	65	4736745.4	380509.0	107	4736467.3	380639.1
24	4736768.2	379990.5	66	4736758.7	380521.8	108	4736430.1	380612.8
25	4736766.6	379999.0	67	4736774.6	380536.1	109	4736403.4	380594.1
26	4736762.1	380020.6	68	4736780.5	380556.4	110	4736377.0	380575.3
27	4736759.1	380043.6	69	4736775.5	380561.9	111	4736350.1	380556.0
28	4736757.3	380060.4	70	4736765.7	380576.2	112	4736341.2	380556.3
29	4736754.5	380077.9	71	4736760.0	380586.3	113	4736338.6	380547.9
30	4736752.2	380093.6	72	4736753.0	380597.2	114	4736332.7	380542.0
31	4736749.4	380103.4	73	4736744.9	380613.5	115	4736324.7	380528.2
32	4736744.7	380111.0	74	4736736.3	380629.2	116	4736318.6	380514.2
33	4736737.1	380122.8	75	4736731.4	380636.5	117	4736306.6	380488.5
34	4736732.6	380132.3	76	4736726.3	380644.1	118	4736293.2	380461.5
35	4736717.9	380164.3	77	4736723.7	380648.4	119	4736281.0	380436.7
36	4736706.6	380188.1	78	4736723.3	380654.5	120	4736278.4	380432.8
37	4736693.4	380216.7	79	4736720.5	380663.3	121	4736262.6	380419.1
38	4736680.6	380245.8	80	4736718.1	380671.7	122	4736234.1	380394.1
39	4736685.5	380245.6	81	4736717.1	380677.1	123	4736200.7	380365.0
40	4736690.8	380245.0	82	4736713.9	380678.9	124	4736165.0	380334.3
41	4736696.1	380245.9	83	4736709.1	380681.9	125	4736129.3	380334.7
42	4736696.3	380246.6	84	4736705.8	380685.3	126	4736095.7	380334.0

Приложение № 3 Координатен регистър на граничните точки на концесионната площ на находище „Елаците“ в координатна система БГС2005, тип на координатите: кадастрални

Координатен регистър на характерните точки от контура на находище "ЕЛАЦИТЕ", участък "ЕЛАЦИТЕ 1551/1980"

Кадастрална Координатна система 2005

№ по ред	X (м)	Y (м)	№ по ред	X (м)	Y (м)
127	4736077.5	380348.9	170	4735933.6	379541.0
128	4736060.7	380334.9	171	4735948.2	379529.9
129	4736060.2	380308.9	172	4735975.2	379511.5
130	4736059.8	380294.5	173	4736000.0	379495.1
131	4736046.0	380282.0	174	4736027.9	379475.5
132	4736024.1	380258.0	175	4736035.4	379473.8
133	4735999.2	380230.0	176	4736055.4	379467.7
134	4735973.4	380203.1	177	4736095.6	379455.7
135	4735952.0	380198.7	178	4736133.7	379444.9
136	4735952.4	380173.8	179	4736162.1	379436.2
137	4735939.6	380148.2	180	4736182.4	379429.9
138	4735922.7	380125.8	181	4736194.3	379437.6
139	4735897.8	380109.0	182	4736206.7	379445.3
140	4735896.2	380104.6	183	4736206.2	379454.8
141	4735890.1	380092.6	184	4736204.5	379465.4
142	4735882.2	380083.7	185	4736225.7	379466.0
143	4735879.7	380072.1	186	4736262.9	379465.5
144	4735875.0	380050.5	187	4736303.2	379465.1
145	4735861.1	380025.2	188	4736342.8	379466.3
146	4735847.8	380000.5	189	4736386.3	379465.7
147	4735843.0	379980.1	190	4736402.5	379476.8
148	4735836.1	379967.0	191	4736427.8	379494.1
149	4735823.5	379943.4	192	4736463.6	379519.2
150	4735808.6	379913.8	193	4736508.2	379550.2
151	4735819.9	379893.6			
152	4735811.4	379877.6			
153	4735798.0	379854.0			
154	4735787.8	379834.3			
155	4735778.3	379817.3			
156	4735758.6	379780.9			
157	4735740.6	379742.3			
158	4735728.0	379714.1			
159	4735720.7	379698.0			
160	4735721.9	379694.3			
161	4735733.1	379680.8			
162	4735747.4	379666.4			
163	4735766.3	379650.9			
164	4735778.7	379640.3			
165	4735800.6	379623.8			
166	4735818.5	379610.6			
167	4735836.1	379596.1			
168	4735861.7	379581.3			
169	4735892.6	379564.1			

Приложение № 3. Координатен регистър на граничните точки на заявената за промяна концесионна площ на находище „Елаците“ в координатна система БГС2005, тип на координатите: кадастрални

N	X	Y	N	X	Y	N	X	Y
Рудничен комплекс								
1	4737279.4	378681.0	51	4740180.0	378396.9	101	4736694.7	381454.3
2	4737409.7	378897.5	52	4740126.5	378408.1	102	4736443.2	381310.7
3	4738166.8	379368.2	53	4740076.1	378429.1	103	4736241.8	381276.6
4	4738212.3	379391.6	54	4739237.9	378845.9	104	4736193.8	381303.0
5	4738274.5	379507.1	55	4739172.6	378878.9	105	4736163.9	381325.0
6	4739120.3	378887.6	56	4739132.1	378903.8	106	4736136.1	381354.1
7	4739140.8	378872.6	57	4738288.0	379522.0	107	4736115.3	381382.3
8	4739163.5	378861.1	58	4738291.6	379526.0	108	4736096.9	381366.0
9	4739228.9	378828.0	59	4738353.5	379551.5	109	4736077.0	381346.2
10	4740067.0	378411.2	60	4738386.6	379566.7	110	4735674.0	381366.7
11	4740119.8	378386.4	61	4738406.9	379570.6	111	4735581.2	381211.7
12	4740177.9	378376.9	62	4738442.3	379568.8	112	4735456.7	381123.4
13	4740236.4	378373.3	63	4738453.3	379565.1	113	4735356.9	380907.4
14	4740293.8	378385.9	64	4738479.6	379552.1	114	4735249.7	380970.7
15	4740502.5	378442.6	65	4738479.7	379558.4	115	4735159.1	380968.4
16	4740508.7	378421.6	66	4738573.7	379501.9	116	4735055.7	380952.0
17	4740599.7	378417.9	67	4738581.6	379511.9	117	4735267.9	380573.5
18	4740634.2	378416.6	68	4738596.7	379581.2	118	4735133.1	380351.5
19	4740668.3	378409.9	69	4738600.1	379596.6	119	4735154.1	380304.6
20	4740674.6	378429.3	70	4738612.9	379610.4	120	4735102.8	380222.3
21	4740661.4	378454.6	71	4738659.3	379621.3	121	4735085.0	380169.9
22	4740657.5	378474.9	72	4738707.8	379626.2	122	4735044.6	380066.1
23	4740638.3	378504.6	73	4738754.0	379623.1	123	4735030.7	380029.5
24	4740621.0	378513.1	74	4738709.6	379752.6	124	4735035.2	379923.6
25	4740603.5	378515.1	75	4738843.1	379838.6	125	4735037.0	379855.1
26	4740578.1	378499.8	76	4738785.0	380016.9	126	4735070.5	379851.1
27	4740560.7	378484.2	77	4738622.5	380154.9	127	4734875.7	379634.5
28	4740549.6	378483.9	78	4738647.1	380183.9	128	4734812.6	379664.8
29	4740537.3	378486.6	79	4738572.3	380328.6	129	4734685.3	379663.1
30	4740529.9	378489.9	80	4738621.0	380468.0	130	4734620.5	379551.3
31	4740524.0	378496.4	81	4738557.0	380639.0	131	4734591.5	379475.7
32	4740516.2	378502.6	82	4738401.3	380741.6	132	4734600.5	379385.3
33	4740512.3	378505.7	83	4738172.2	380780.1	133	4734717.9	379263.2
34	4740497.1	378518.1	84	4737998.0	381000.8	134	4734652.6	379035.5
35	4740489.7	378529.6	85	4737811.4	381052.1	135	4734749.0	378888.8
36	4740478.5	378546.7	86	4737679.5	381000.4	136	4734899.1	378758.7
37	4740461.1	378562.4	87	4737478.0	381211.8	137	4734905.1	378611.2
38	4740449.1	378573.2	88	4737475.7	381262.6	138	4734955.3	378498.4
39	4740419.3	378597.3	89	4737436.8	381277.9	139	4734964.2	378387.9
40	4740402.2	378603.2	90	4737436.5	381233.7	140	4735005.0	378293.8
41	4740389.7	378605.3	91	4737532.4	381128.5	141	4735061.9	378227.7
42	4740364.1	378609.5	92	4737435.7	381087.9	142	4735138.3	378183.1
43	4740344.1	378608.9	93	4737375.9	381268.6	143	4735298.5	378192.5
44	4740345.6	378564.5	94	4737121.5	381192.9	144	4735310.2	378159.7
45	4740432.9	378527.6	95	4737159.6	381299.7	145	4735182.8	377948.8
46	4740470.8	378499.5	96	4737126.3	381340.2	146	4735213.8	377760.5
47	4740494.4	378470.5	97	4736993.5	381418.0	147	4735248.6	377728.7
48	4740496.9	378461.9	98	4736952.7	381509.8	148	4735330.8	377706.6
49	4740288.5	378405.2	99	4736900.6	381556.0	149	4735381.7	377676.7
50	4740224.6	378205.0	100	4736850.6	381547.1	150	4735465.8	377552.2

N	X	Y	N	X	Y	N	X	Y
151	4735581.2	377516.1	155	4735967.4	377121.2	159	4736832.7	378088.0
152	4735646.9	377426.3	156	4736549.2	377391.6	160	4736893.3	378089.6
153	4735806.9	377368.0	157	4736783.2	377763.6			
154	4735768.8	377161.7	158	4736841.9	377924.9			

Обогатителен комплекс

161	4725899.0	378331.3	203	4730159.0	378374.8	245	4730663.5	378495.9
162	4726053.4	378355.6	204	4730165.8	378375.9	246	4730701.4	378554.6
163	4726277.9	378474.8	205	4730184.0	378365.9	247	4730843.7	378573.3
164	4726579.3	378620.0	206	4730209.1	378341.6	248	4730899.5	378544.0
165	4726893.6	378771.5	207	4730221.7	378337.3	249	4730957.5	378586.0
166	4727012.9	378829.0	208	4730243.9	378322.3	250	4730939.1	378641.5
167	4727069.0	378856.0	209	4730260.3	378315.2	251	4730954.2	378689.1
168	4727129.8	378837.6	210	4730288.0	378300.4	252	4730925.9	378735.1
169	4727220.9	378818.9	211	4730292.4	378286.1	253	4730897.7	378734.4
170	4727705.4	378701.6	212	4730296.4	378277.1	254	4730871.3	378643.8
171	4727934.2	378711.9	213	4730299.3	378272.3	255	4730844.9	378633.9
172	4728105.1	378725.7	214	4730316.1	378248.5	256	4730717.3	378642.0
173	4728115.4	378727.5	215	4730336.3	378249.3	257	4730678.7	378717.9
174	4728332.5	378807.9	216	4730361.7	378244.3	258	4730643.9	378756.1
175	4728350.2	378813.5	217	4730485.6	378232.1	259	4730622.4	378736.4
176	4728622.7	378830.4	218	4730514.7	378228.3	260	4730532.9	378875.9
177	4728667.1	378804.5	219	4730524.6	378239.6	261	4730465.2	378983.4
178	4728762.9	378809.0	220	4730546.0	378078.4	262	4730455.8	379039.5
179	4728806.8	378806.8	221	4730618.6	378157.7	263	4730452.8	379056.9
180	4728905.8	378783.7	222	4730640.8	378142.9	264	4730451.0	379087.1
181	4729005.4	378838.2	223	4730683.2	378087.0	265	4730453.5	379099.7
182	4729157.1	378799.7	224	4730685.9	378084.1	266	4730459.7	379130.6
183	4729222.1	378839.1	225	4730699.1	378104.5	267	4730462.6	379140.3
184	4729242.7	378882.8	226	4730706.2	378107.1	268	4730190.4	379133.6
185	4729312.6	378899.3	227	4730722.9	378108.9	269	4730172.7	379121.8
186	4729567.0	378850.4	228	4730767.5	378121.3	270	4729849.1	378766.5
187	4729658.1	378780.3	229	4730888.7	378141.5	271	4729811.8	378728.4
188	4729669.4	378698.2	230	4730900.1	378114.3	272	4729716.5	378712.9
189	4729253.7	378718.3	231	4730941.3	378141.7	273	4729704.0	378806.8
190	4729252.7	378698.4	232	4731091.5	378117.7	274	4729587.6	378896.3
191	4729672.2	378678.0	233	4731120.1	378228.1	275	4729311.5	378949.4
192	4729693.3	378653.7	234	4731168.6	378226.8	276	4729208.5	378925.1
193	4729808.6	378666.5	235	4731246.8	378207.3	277	4729184.1	378873.4
194	4729958.0	378692.5	236	4731251.0	378225.5	278	4729149.2	378852.2
195	4730163.0	378502.6	237	4731167.9	378330.7	279	4728998.4	378890.5
196	4730113.8	378501.7	238	4731102.5	378338.1	280	4728899.1	378835.0
197	4730114.6	378451.6	239	4731024.3	378405.5	281	4728815.1	378855.1
198	4730183.2	378453.1	240	4730863.0	378312.7	282	4728762.8	378858.1
199	4730189.5	378427.8	241	4730792.9	378234.1	283	4728621.9	378851.4
200	4730163.8	378401.0	242	4730702.5	378332.9	284	4728346.6	378834.4
201	4730164.3	378388.2	243	4730639.5	378382.1	285	4728325.7	378827.8
202	4730161.8	378380.5	244	4730631.4	378493.6	286	4728107.7	378747.0

N	X	Y	N	X	Y	N	X	Y
287	4727932.9	378732.9	334	4722475.4	381570.3	381	4724607.2	378171.3
288	4727707.4	378722.7	335	4722346.9	381502.5	382	4724647.0	378166.6
289	4727225.6	378839.4	336	4722256.1	381457.3	383	4724649.6	378200.0
290	4727139.4	378858.3	337	4722215.9	381370.7	384	4724652.6	378199.3
291	4727703.6	378915.2	338	4722202.6	381237.4	385	4724659.1	378198.4
292	4728165.0	379203.7	339	4722228.9	381178.0	386	4724661.8	378198.0
293	4728134.2	379219.9	340	4722213.3	381034.8	387	4724661.8	378199.0
294	4727674.5	378932.3	341	4722114.9	380899.3	388	4724664.6	378201.1
295	4727085.8	378873.0	342	4721918.0	380793.5	389	4724665.2	378204.3
296	4727077.2	378875.4	343	4721890.5	380743.4	390	4724675.1	378203.8
297	4726986.1	378916.6	344	4721910.1	380710.8	391	4724683.0	378284.1
298	4726805.9	378961.0	345	4721983.2	380670.1	392	4724710.3	378345.4
299	4726756.9	378964.0	346	4722046.8	380658.2	393	4724876.1	378335.3
300	4726715.5	378958.1	347	4722100.6	380669.9	394	4725175.3	378236.5
301	4726640.2	378985.6	348	4722235.1	380729.5	395	4725273.3	378214.1
302	4726611.8	379014.1	349	4722262.0	380728.5			
303	4726598.7	379039.4	350	4722323.8	380695.3			
304	4726549.7	379201.6	351	4722364.1	380652.7			
305	4726528.7	379238.9	352	4722356.6	380530.7			
306	4726493.6	379259.1	353	4722328.3	380393.8			
307	4726408.1	379292.4	354	4722295.9	380341.0			
308	4726405.1	379293.8	355	4722166.3	380237.0			
309	4726384.6	379329.8	356	4722082.4	380103.1			
310	4726336.4	379511.0	357	4722074.3	379969.6			
311	4726323.3	379542.4	358	4722069.8	379894.8			
312	4726299.8	379584.2	359	4722178.4	379764.4			
313	4726271.6	379606.7	360	4722146.6	379533.2			
314	4726222.3	379632.9	361	4722040.4	379339.3			
315	4726133.5	379751.4	362	4722077.6	379095.3			
316	4726097.2	379776.7	363	4722242.4	379016.8			
317	4726059.5	379789.1	364	4722515.2	378887.0			
318	4725905.9	379807.9	365	4722602.6	378892.4			
319	4725745.9	379883.8	366	4722604.5	378891.5			
320	4725475.8	379896.4	367	4722961.6	378729.3			
321	4725183.9	380171.0	368	4722991.3	378715.8			
322	4725191.1	380464.0	369	4722996.3	378718.8			
323	4725159.7	380531.0	370	4723080.4	378770.1			
324	4724701.1	380798.1	371	4723189.0	378609.4			
325	4724615.8	381065.2	372	4723238.9	378566.0			
326	4724589.1	381079.2	373	4723386.6	378637.5			
327	4724437.1	380902.3	374	4723549.4	378490.3			
328	4724113.4	381029.7	375	4723771.9	378685.5			
329	4723977.1	381370.1	376	4724007.4	378722.7			
330	4723728.6	381530.5	377	4724127.6	378696.7			
331	4723212.3	381743.0	378	4724217.7	378604.1			
332	4722798.3	381734.2	379	4724408.1	378362.9			
333	4722667.9	381648.4	380	4724611.4	378206.7			

Обща площ: 21 821.8 дка

Приложение № 4 – Минимална производствена програма за срока на удължаването (2031 г.-2041 г.)

Приложение № 5– Номенклатура на крайните продукти

Номенклатура на крайните продукти от находище „Елаците“

№	Продукт
1.	Меден флотационен концентрат
2.	Молибденов концентрат

Приложение № 6 – Образец – отчет за дължимото концесионно плащане

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

О Т Ч Е Т

ЗА ДЪЛЖИМОТО КОНЦЕСИОННО ПЛАЩАНЕ

ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА

Находище:	„Елаците“
Подземно богатство:	медно-порфирни златосъдържащи руди
Концесионен договор от:	 Г.
Период на отчитане:	от.....до.....
Концесионер:	
адрес:	
телефон:	
факс:	
e-mail:	

ПЕРИОД НА ОТЧИТАНЕ – шестмесечие: януари – юни; юли – декември.
СРОК НА ПРЕДСТАВЯНЕ В МЕ – 15-то число на месеца, следващ
отчетното шестмесечие.

АЛГОРИТЪМ
за изчисляване на концесионното възнаграждение за добита руда

Ред №	Показател за съответното шестмесечие	мярка	стойност
1	ДОБИТА РУДА	тона	
1.1.	Общо иззета скална маса	тона	
2	Съдържание на метали в рудата		
2.1.	Мед	тона	
	Мед	%	
2.2.	Злато	кг	
	Злато	гр./тон	
2.3.	Сребро	кг	
	Сребро	гр./тон	
2.4.	Молибден**	тона	
	Молибден	%/тон	
3	Средноаритметична цена на металите съдържащи се в рудата, по цени на Лондонската метална борса, за съответното шестмесечие		
3.1.	Мед	\$/т	
3.2.	Мед (ред 2.1. х ред 3.1.)	\$	
3.3.	Злато	\$/кг	
3.4.	Злато (ред 2.2. х ред 3.3.)	\$	
3.5.	Сребро	\$/кг	
3.6.	Сребро (ред 2.3. х ред 3.5.)	\$	
3.7.	Молибден**	\$/т	
3.8.	Молибден (ред 2.4. х ред 3.7.)**	\$	
4.	База на концесионно възнаграждение (БКВ) (р.3.2.+р.3.4+р.3.6.+ р.3.8.)	\$	
4.1.	Курс на БНБ \$/лв. (1 \$ = лв. към дата)	лв.	
4.2.	База на концесионно възнаграждение (БКВ) (р.4 * р.4.1)	лв.	

ОПРЕДЕЛЯНЕ ПРОЦЕНТА НА КОНЦЕСИОННОТО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ			
ПРИХОДИ			
(по отчетни данни съгласно приложен ОПР)			
I	Нетни приходи от продажби :		
5.	Продажби на меден концентрат	лв.	
6.	Продажби на молибденов концентрат**	лв.	
7.	Нетни приходи от продажби на продукцията (р.5 + р.6)	общо	
8.	Приходи от други продажби	лв.	
9.	Финансови приходи	лв.	
10.	Извънредни приходи	лв.	
11.	Други приходи	лв.	
12.	ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА (р.7+р.8+р.9+р.10+р.11)	лв.	
РАЗХОДИ			
(по отчетни данни съгласно приложен ОПР)			
II	Разходи по икономически елементи:		

13.	Намаление на запасите от продукция и незавършено стр-во		
14.	Материали, суровини, външни услуги	лв.	
15.	Разходи за персонала (възнаграждения и осигуровки)	лв.	
16.	Разходи за амортизации и обезценка	лв.	
17.	Други	лв.	
18.	ОБЩО РАЗХОДИ за оперативна дейност	сума	
19.	Финансови разходи	лв.	
20.	Извънредни разходи	лв.	
21.	Концесионно възнаграждение	лв.	
22.	ВСИЧКО РАЗХОДИ преди данък печалба (р. 18+р.19+р.20+р.21)	лв.	
III РЕНТАБИЛНОСТ			
	Показател		
23.	Счетоводен финансов резултат СФР (печалба/загуба) за предходния период***		
24.	Нетни приходи от продажба за предходния период***		
25.	Рентабилност на нетните приходи от продажба за предходния период*** $Ro = \text{СФР} / \text{П} * 100 \text{ (р. 23 / р.24)} \times 100$		
26.	Долна граница на рентабилност R min	%	
27.	Горна граница на рентабилност R max	%	
28.	Коефициент на пропорционалност – (по формула)	к	
IV. ПРОЦЕНТЕН РАЗМЕР НА КОНЦЕСИОННОТО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ			
	Показател		
29.	Конкретен минимален процент на концесионното възнаграждение (съгл. чл.1, т. 5 на Методиката) ПКВmin		
30.	Максимален процентен размер на концесионното възнаграждение (съгл. чл.1, т. 4 на Методиката) ПКВmax	%	
31.	Отчетен процентен размер на концесионното възнаграждение $\text{ПКВ} = \text{р. 29} + \text{р. 28} \times (\text{р. 25} - \text{р. 26})$	%	
32.	Възприет процент на концесионно възнаграждение (р. 31 или р. 29 когато р.31 е по-малък от р.29)	%	

V	РАЗМЕР НА ДЪЛЖИМОТО ПАРИЧНО КОНЦЕСИОННО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ		
33.	Минимално концесионно възнаграждение (р.4.2 *р.29)	лв.	
34.	Максимално концесионно възнаграждение (р.4.2 *р.30)	лв.	
35.	Отчетно концесионно възнаграждение (р.4.2 *р.31)	лв.	
36.	Дължимо концесионно възнаграждение (р.4.2 *р.32)	общо	

** Данните за молибден се попълват само при извличане и продажба.

*** „Предходния период“ означава предходната финансова година за дейността, свързана с конкретния обект на концесия.

При отчитане на частично изпълнение на договорната минимална работна програма, за добитите количества се извършва разчет по изложения алгоритъм, а за не добитите количества разчетът е съобразно определеното в клаузите на концесионния договор.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1	Отчет за приходите и разходите (доходите) за предходната финансова година.
Приложение 2	Извлечение от с/ка "Приходи от продажба на продукция" – аналитично ниво за обекта на концесия за съответния период
Приложение 3	Извлечение по с/ка "Продукция" - начално салдо, обороти по дебита и кредита, крайно салдо; количество и стойност- аналитично ниво за обекта на концесия за съответния период
Приложение 4	Извлечение от сметки по група 60 "Разходи по икономически елементи" - аналитично ниво за обекта на концесия за съответния период

Приложение № 7 - Таблица с координати на съществуващата водоснабдителна инфраструктура в границите на находището

Приложение № 7

Таблица с координати на съществуващата водоснабдителна инфраструктура в границите на находището

id	nasel	obst	ekatte	naimenovanie	tip	voden	hidra	obekt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
593	гр.Етрополе	Етрополе	27632	РВ"Данчов дол"	Речно водохващане	РВ - алпийски тип	Гравитачен	гр.Етрополе
592	гр.Етрополе	Етрополе	27632	РВ"Владайковица"	Речно водохващане	РВ - алпийски тип	Гравитачен	гр.Етрополе

Таблица с координати на съществуващата водоснабдителна инфраструктура в границите на находището - продължение

mestn	lesou	kateg	nalich	elevation	x	y
10	11	12	13	14	15	16
р.Данчов дол, поречие Малък Искър, на 2,5 км югозападно от гр.Етрополе	73/у - широкол. гора	I-ва категория	да	710.693	379293.05	4738160.86
р.Владайковица, поречие Малък Искър, на 5,0 км югозападно от гр.Етрополе	80/в,е - иглол. гора	I-ва категория	да	929.584	378363.8	4740609.1